

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5164/2533

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัด

แม่สอด

โจทก์

นายชอชินชออุ

จำเลย

พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
พ.ศ.2490 มาตรา

ลูกกระเบิด ตามคำนิยามในมาตรา 4(2) แห่ง พ.ร.บ.อาวุธปืนฯพ.ศ. 2490 จะต้องอยู่ในสภาพที่มีคุณสมบัติเมื่อนำออกใช้จะระเบิดและมีอำนาจทำลายสังหารชีวิตมนุษย์ สัตว์ และทรัพย์สินเสียหายได้ถ้าลูกกระเบิดขาดคุณสมบัติดังกล่าว หากมีพฤติการณ์ของผู้มีไว้ในครอบครองว่าจะนำไปใช้ทำเป็นวัตถุระเบิดโดยนำมาประกอบใหม่ให้มีคุณสมบัติและอยู่ในสภาพที่ใช้ระเบิดได้ก็อาจจะถือเป็นความผิดได้เมื่อโจทก์บรรยายฟ้องเพียงว่าจำเลยมีลูกกระเบิดขว้างชนิดสังหารสหภาพพม่า จำนวน 1 ลูก อยู่ในสภาพที่ใช้ทำการระเบิดไม่ได้เพราะไม่มีชนวนประกอบ โดยไม่แสดงให้เห็นพฤติการณ์ของจำเลยว่าจะนำลูกกระเบิดดังกล่าวไปประกอบชนวนใหม่เพื่อใช้ทำเป็นลูกกระเบิดอย่างไรแล้ว แม้จำเลยจะให้การรับสารภาพก็ฟังไม่ได้ว่าจำเลยได้กระทำความผิดฐานมีลูกกระเบิดไว้ในครอบครองตามฟ้อง.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติอาชญากรรมเครื่องกระสุนปืน
วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาชญากรรม พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๔, ๖, ๗, ๘ ทวิ,
๕๕, ๗๒, ๗๒ ทวิ, ๗๘ ที่แก้ไขแล้วและริบของกลาง

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาชญากรรม
ปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาชญากรรม พ.ศ. ๒๔๙๐
มาตรา ๗, ๗๒ วรรคแรก, ๕๕, ๗๘, ๗๘ ทวิ วรรคหนึ่ง, ๗๒ ทวิ วรรคสอง จำเลยให้การ
รับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ คงจำคุก ๒ ปี
๔ เดือนริบของกลาง

โจทก์อุทธรณ์ขอให้เรียงกระทงลงโทษความผิดฐานมีลูกกระเบิดขวางชนิด
สังหารกับฐานมีอาชญากรรมไม่มีทะเบียนไว้ในครอบครอง

ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติ
อาชญากรรมปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาชญากรรม พ.ศ.
๒๔๙๐ มาตรา ๗, ๗๒ วรรคหนึ่ง ให้จำคุก ๑ ปี จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์
แก่การพิจารณา ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ คงจำคุก
๖ เดือน ให้ยกฟ้องโจทก์ฐานมีลูกกระเบิดสังหารไว้ในครอบครอง ตามพระราชบัญญัติ
อาชญากรรมปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาชญากรรม พ.ศ.
๒๔๙๐ มาตรา ๕๕, ๗๘ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ในชั้นนี้แต่เพียงว่า
จำเลยมีลูกกระเบิดของกลางไว้ในครอบครองเป็นความผิดตามฟ้องหรือไม่ ปัญหาข้อนี้

โจทก์ฎีกาว่าลูกกระเบิดของกลางเป็นเครื่องกระสุนปืนเพราะตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๔(๒) บัญญัติว่า "เครื่องกระสุนปืน" หมายความว่ารวมตลอดถึงกระสุนโดด กระสุนปราย กระสุนแตก ลูกกระเบิด..... ฯลฯ...เห็นว่า ลูกกระเบิดตามคำนิยามของกฎหมายดังกล่าวนี้ จะต้องอยู่ในสภาพที่มีคุณสมบัติเมื่อนำออกใช้จะระเบิด และมีอำนาจทำลายสังหารชีวิตมนุษย์ สัตว์ และทรัพย์สินเสียหายได้ หากลูกกระเบิดของกลางขาดคุณสมบัติไม่อยู่ในสภาพที่จะระเบิดได้แล้ว จึงไม่อยู่ในความหมายของคำว่าลูกกระเบิดตามที่บัญญัติไว้ในมาตราดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากมีพฤติการณ์ของผู้มีไว้ในครอบครองว่า จะนำไปใช้ทำเป็นวัตถุระเบิดโดยนำมาประกอบใหม่ให้มีคุณสมบัติและอยู่ในสภาพที่ใช้ระเบิดได้ก็อาจจะถือเป็นความผิดได้ เมื่อโจทก์บรรยายฟ้องเพียงว่าจำเลยมีลูกกระเบิดขว้างชนิดสังหารสภาพพม่า จำนวน ๑ ลูก อยู่ในสภาพที่ใช้ทำการระเบิดไม่ได้เพราะไม่มีชนวนประกอบโดยไม่แสดงให้เห็นพฤติการณ์ของจำเลยว่าจะนำลูกกระเบิดซึ่งเป็นของกลางดังกล่าวไปประกอบชนวนใหม่เพื่อใช้ทำเป็นลูกกระเบิดอย่างไรแล้ว แม้จะเลยจะให้การรับสารภาพว่ามีลูกกระเบิดของกลางไว้ในครอบครอง ก็ฟังไม่ได้ว่าจำเลยได้กระทำความผิดฐานมีลูกกระเบิดไว้ในครอบครองตามฟ้อง

พิพากษายืน.

(โสภณ จันทรธนะ-นาม ยิ้มแย้ม-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ